

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1783/2531

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายจิมดาม ลิมดุลย์

จำเลย

บริษัทเรือชุดแร่บุญสูง จำกัด ผู้ซื้อทรัพย์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งขายที่ดินโฉนดเลขที่ 972 ของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นประกาศขายทอดตลาดใหม่โดยให้ขายที่ดินโฉนดดังกล่าวรวมกับที่ดินโฉนดเลขที่ 2285 ถึง 2293 ผู้ซื้อทรัพย์ฎีกา หากศาลฎีกาพิพากษา กลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นจะเป็นการเสียหายแก่ผู้ซื้อทรัพย์เป็นอย่างมากขอได้โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลย ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 229,230)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษามาตามสัญญา ประนีประนอมยอมความเป็นเงิน 10,610,657.73 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้ได้จำนองเสร็จ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยรวม 20 แปลง เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์เมื่อถึงวันขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินโฉนดเลขที่ 972, 1555, 1556 และ 1557 ตำบลท้ายเหมือง

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้แก่บริษัทเรือชุดแร่บุญสูง จำกัด นายไมตรีเอี่ยมวรกุล ผู้ให้ราคาสูงสุดต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวและให้ดำเนินการขายใหม่ จำเลยขอให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ขายทอดตลาด และขอให้ระงับการโอนทรัพย์แก่ผู้ซื้อ กับประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ทั้งหมดใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการขายโดยชอบแล้วไม่มีเหตุจะสั่งเพิกถอน ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งขายที่ดินโฉนดเลขที่ 972 ของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นประกาศขายใหม่ โดยให้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 972 รวมกับที่ดินโฉนดเลขที่ 2285 ถึง 2293 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น บริษัทเรือชุดแร่บุญสูง จำกัด ผู้ซื้อทรัพย์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 188,225)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยในระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยในระหว่างฎีกา

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>